

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO  
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA  
SALA SUPERIOR DE AGUADILLA

AMIGOS DE TRES PALMAS, INC.  
RAMÓN DÍAZ ZAMBRANA, Y  
LEANNE ARCURI

PARTE DEMANDANTE,

v.

AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN,  
OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS (OGPE) DEL  
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO,  
CLAUDIO J. TORRES SERRANO, Y  
ALEXANDRA VELÁZQUEZ DELGADO

PARTE DEMANDADA.

CIVIL NÚM. RN2025CV00064

SALA: 603

SOBRE:

INJUNCTION  
(ENTREDICHO PERMANENTE Y  
SENTENCIA DECLARATORIA),  
LEY DE PERMISOS PARA LA  
REFORMA DEL PROCESO DE  
PERMISOS (LEY 161-2009)

OPOSICIÓN A LA NOTIFICACIÓN TARDÍA DE TESTIGO ADICIONAL

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece la parte demandante, AMIGOS DE TRES PALMAS, INC. y RAMÓN DÍAZ ZAMBRANA por conducto de la representación legal que suscribe, y LEANNE ARCURI por conducto del Lcdo. Francisco J. Timothée Vega, y ante este Honorable Tribunal muy respetuosamente EXPONEN, ALEGAN y SOLICITAN:

1. El 24 de abril de 2026, la parte aquí compareciente presentó un escrito titulado *Moción en Oposición a la Presentación Tardía de Informe Pericial Suplementario y Solicitud de Desglose*, en adelante la “Oposición”. SE solicitó de este Honorable Tribunal que declare No Ha Lugar el escrito presentado por la codemandada Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico en SUMAC número 125; ordene el desglose del informe pericial suplementario del Ing. Emilio M. Colón-Zavala; y emita cualquier pronunciamiento que en derecho proceda.
2. El 27 de abril de 2026, la codemandada Oficina de Gerencia de Permisos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, en adelante “OGPE”, presentó una Moción Informativa en respuesta a la solicitud de desglose del informe pericial suplementario. Alegó que debe permitirse la presentación de prueba a las demandadas “considerando la Sentencia del caso TA2025AP00409”, y entonces informó por primera vez que se propone presentar como testigo al Gerente de la División de Evaluación de Cumplimiento Ambiental de la OGPe, el Sr. Jaime Green

Morales.

3. De entrada, cabe señalar que la OGPE no controvierte que este Honorable Tribunal concedió en este caso un término final y por igual a las partes para anunciar la prueba antes del juicio. Tampoco respondió los fundamentos esenciales expuestos por la parte demandante en su Oposición.
4. En cambio, intenta justificar su actuación tardía mediante referencia a otro caso, ajeno al deber procesal impuesto por este Tribunal de anunciar oportunamente la prueba testifical que se utilizaría en la vista en su fondo. Además, es un caso distinto, como se ha indicado en Oposición a la Solicitud de Desestimación de la OGPE y lo que solicita la OGPE nuevamente con otro caso es improcedente. SUMAC 30. La controversia sometida ante este Honorable Tribunal es distinta en alcance, objeto y efectos jurídicos.
5. No debe permitirse en esta etapa que la OGPE anuncie un nuevo testigo. La OGPE incumplió con su obligación de anunciar la prueba oportunamente. Incumplió con la misma orden de este Tribunal que obligaba también a que la ACT presentará oportunamente el informe pericial suplementario. Lo que propone la OGPE en esta etapa es claramente improcedente. Veamos nuevamente en detalle.
6. En el presente caso, previo a la celebración de la vista evidenciaria, este Honorable Tribunal ordenó a las partes presentar la prueba que estarían utilizando durante el juicio en su fondo. Véase SUMAC 59 y 95. En cumplimiento con dicha orden, la parte demandante presentó su prueba el 16 de enero de 2026. Véase SUMAC 62. Por su parte, la codemandada Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico — en adelante, ACT— presentó su prueba el 5 de febrero de 2026, es decir, el día antes de comenzar la vista en sus méritos. Véase SUMAC 106.
7. Así las cosas, el desfile de prueba comenzó los días 6 y 25 de febrero de 2026 ante este Honorable Tribunal. La parte demandante, confiando en la prueba producida y anunciada antes del inicio del juicio, comenzó su desfile de prueba y ya ha presentado cuatro testigos, incluyendo dos peritos.
8. La parte demandante se opone de forma contundente a la presentación, admisión o consideración del testigo el Sr. Jaime Green Morales.
9. Primeramente, este Honorable Tribunal concedió un término final para que cada

parte presentara la prueba que utilizaría en el juicio en su fondo. Esa orden no era una sugerencia, ni un trámite sujeto a la conveniencia estratégica de las partes. Esa orden era una determinación obligatoria y mandatoria dirigida a fijar, antes del comienzo del juicio, el marco probatorio que regiría la vista. Con su actuación, la OGPE pretende pasar por encima de esa orden y entrar nueva prueba luego de comenzado el juicio. Esa actuación es contraria a derecho, afecta la igualdad procesal entre las partes y vulnera el debido proceso de ley de la parte demandante.

10. Además, la OGPE intenta traer prueba que tenía disponible desde que fue emplazada y que pudo haber anunciado oportunamente. Lo hace ahora, luego de haber observado parte sustancial del desfile probatorio de la parte demandante. Ello acentúa el perjuicio y evidencia el carácter improcedente de la solicitud.

11. El perjuicio para la parte demandante es evidente. Ya declararon testigos de la parte demandante, incluyendo dos peritos. La finalidad de ordenar la presentación previa de la prueba es precisamente evitar sorpresas, garantizar un juicio ordenado y permitir que las partes conozcan, antes de comenzar la vista, la prueba que enfrentarán. Esa finalidad quedaría frustrada si, luego de iniciado el juicio, una parte pudiera anunciar un nuevo testigo.

12. La OGPE tuvo oportunidad de preparar, producir y presentar su prueba antes del comienzo de la vista. No se puede perder de perspectiva que quien incurre en esta práctica contraria a derecho y que busca ventajas procesales es el propio Estado, a través de una agencia gubernamental. La OGPE cuenta con recursos legales, técnicos e institucionales para preparar su caso con la debida anticipación. Por tanto, no existe justificación razonable para que, una vez comenzado el juicio y luego de escuchada parte importante de la prueba de la parte demandante.

13. Autorizar esa actuación colocaría a la ciudadanía litigante en una posición de desigualdad frente al Estado y convertiría la capacidad institucional de la agencia en una ventaja procesal indebida. Esta actuación debe ser rechazada de plano. El anuncio tardío de un testigo nuevo, luego de comenzado el juicio y luego de que la parte demandante ya ha desfilado prueba sustancial, constituye una táctica procesal contraria a derecho y contraria al debido proceso de ley.

14. Además, el testigo propuesto ahora por la OGPe es incompatible con el

procedimiento que se ha pautado y calendarizado, con aval de todas las partes.

15. Por todo lo anterior, procede que este Honorable Tribunal declare No Ha Lugar la Moción Informativa presentada por la OGPE y no permita la presentación del testigo ahora anunciado, el Sr. Jaime Green Morales.

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente de este Honorable Tribunal que declare No Ha Lugar la Moción Informativa presentada por la OGPE en SUMAC número 129; no permita la presentación del testigo Sr. Jaime Green Morales, y emita cualquier pronunciamiento que en derecho proceda.

*Certificamos* notificación simultánea mediante su presentación ante el SUMAC.

RESPECTUOSAMENTE SOMETIDA.

En Aguadilla, Puerto Rico, a 28 de abril de 2026.

f/ *Omar Saadé Yordán*

---

LCDO. OMAR SAADÉ YORDÁN  
RUA 17795

605 AVE CONDADO STE 616  
SAN JUAN PR 00907-3823  
[omarsaadeyordan@gmail.com](mailto:omarsaadeyordan@gmail.com)

f/ *Mónica Timothée Vega*

---

LCDA. MÓNICA TIMOTHÉE VEGA  
RUA 17256  
[lcda.mtimothee@gmail.com](mailto:lcda.mtimothee@gmail.com)

f/ *Francisco J. Timothée Vega*

---

LCDO. FRANCISCO J. TIMOTHÉE VEGA  
RUA 18544  
[lcdo.fjtimothee@gmail.com](mailto:lcdo.fjtimothee@gmail.com)

TIMOTHÉE-VEGA LAW LLC  
PO Box 29194 SAN JUAN PR 00929-0194  
Teléfono / Fax (787) 764-5517  
[despachotimothee@gmail.com](mailto:despachotimothee@gmail.com)